

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 631/2530	พนักงานอัยการจังหวัดเลย	โจทก์
	นายนบ พรหมมา กับพวก	จำเลย
	นายนบ พรหมมา ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายณรงค์ พรหมมา ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายสินทอง ไชยลาด ที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายสีลอน เสวยสุข ที่ 4 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11,62,64 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ลงโทษจำเลยทั้งสี่ฐานซ่อนเร้นคนต่างด้าว จำคุกคนละ 6 เดือนและลงโทษจำเลยที่ 3 ที่ 4 ฐานมิได้เข้ามาทางด่าน ฯ ปรับคนละ 1,000บาท จำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 คนละ 3 เดือน และปรับจำเลยที่ 3และที่ 4 คนละ 500 บาท ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 57,56)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาประกันคนละ 50,000 บาท (อันดับ 20,23)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3 ที่ 4 ชั่วคราวตีราคาประกัน คนละ 80,000 บาท (อันดับ 40)

ศาลฎีกาทำคำสั่งคำร้องเสร็จ และส่งไปยังศาลชั้นต้นเพื่ออ่านแล้ว (อันดับ 60)

วันนัดฟังคำสั่งของศาลฎีกา ปราบฎว่าผู้ขอประกันจำเลยแถลงต่อศาลชั้นต้นว่า ไม่ประสงค์ที่จะประกันจำเลยต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งคำสั่งคืนศาลฎีกาเพื่อ พิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 68)

คำสั่ง

ผู้ขอประกันจำเลยแถลงว่าไม่ประสงค์ที่จะประกันจำเลยแล้วจึงไม่อนุญาตให้ ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

ผู้ขอประกันจำเลยแถลงว่าไม่ประสงค์ที่จะประกันจำเลยแล้วจึงไม่อนุญาตให้ ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ฉิรพันธุ์ รัศมิทัต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น